



PUTUSAN

Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FARIHIN ARDHIANSYAH BIN THOBINGI
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cisaranten Kulon Rt.004/Rw.003, Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap dari tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Erwin Haslam, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 670/Pid.Sus/PN Jkt.Tim tanggal 2 Desember 2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Farihin Ardhiansyah Bin Thobingi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak yang mengakibatkan kerugian materiil bagi orang lain*** sebagaimana Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No. 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Farihin Ardhiansyah Bin Thobingi selama **3 (TIGA) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan **membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) subsider 3 (TIGA) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang Bukti :
 - 1)1 (satu) lembar print out tangkapan layar bukti pembayaran travel Cititrans;
 - 2)1 (satu) lembar print out tangkapan layar notifikasi email login akun binance;
 - 3)1 (satu) bundel print out tangkapan layar notifikasi transaksi di akun binance;
 - 4)1 (satu) buah dus handphone Iphone 12 warna biru dengan imei 1 357771572791023 imei 2 357771572936909;
 - 5)1 (satu) unit Handphone iPhone 12 64Gb warna Biru dengan Imei 1: 357771572791023 dan Imei 2: 357771572936909;
 - 6)1 (satu) Unit Soldering Iron dual nano dengan Merek Sugon warna grey.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7)1 (satu) Unit Stand Mikroskop dengan merek Relife warna hitam biru.
- 8)1 (satu) Unit Mikroskop dengan merek digital ways warna hitam.
- 9)5 (lima) Unit Motherboard tester layer merek mijing warna putih merah.
- 10)1 (satu) Unit pre heater dan modul merek aixuen.
- 11)1 (satu) unit memory nand flash tester merek JCID warna biru.
- 12)1 (satu) unit battery welder merek qianly warna putih.
- 13)1 (satu) unit IC Programmer Interface merek JCID warna biru.
- 14)1 (satu) unit cetakan middle merek amoe orange putih
- 15)3 (tiga) unit AVO meter merek fluke digital, heles digital, heles analog
- 16)1 (satu) set unit obeng 3D merek jakemy dan mark view.
- 17)2 (dua) unit DC Power Supply merek sugon warna hitam;
- 18)1 (satu) unit hot air gun merek sugon warna hitam;
- 19)1 (satu) unit usb charger merek 99P warna hitam;
- 20)1 (satu) unit Laptop Thinkpad LI3 i5 Generasi 10 dengan RAM 8Gb dan Memori SSD 256Gb dengan nomor serial Type 20R3-0004UK S/N R9-0X4MR2 19/12;
- 21)1 (satu) unit laptop Thinkpad X1 Carbon dengan RAM 4 Gb dan Memori SSD 128Gb dengan nomor serial Type 20A7-002FUS S/N R9-07G5Z7 15/01;
- 22)1 (satu) unit ipad pro 2020 warna grey;
- 23)1 (satu) unit tester suhu merek sugon warna silver ;
- 24)1 (satu) unit cetakan reball merek amoe warna silver;
- 25)1 (satu) unit monitor acer warna hitam;
- 26)2 (dua) unit motherboard ragam merek mechanic;
- 27)1 (satu) unit set alat pinset merek 2UUL;
- 28)3 (tiga) unit hardisk merek hyperX 256Gb, Foxy 500Gb, WD 250Gb;
- 29)1 (satu) unit set obeng merek jakemy warna hitam;
- 30)1 (satu) paket set sparepart alat handphone;
- 31)1 (satu) paket sparepart handphone dan lwatch
- 32)Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah).
- 33)Asset kripto coin sebesar 79,167 USDT didalam akun Indodax atas nama terdakwa Farihin Ardhiansyah;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RYO EKI PRANATA**
- 34)1 (satu) bundel dokumen identitas atau profil member Indodax an Farihin Ardhiansyah;
- 35)1 (satu) lembar print out bukti penarikan ke Rupiah member Indodax an Farihin Ardhiansyah;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36)1 (satu) bundel print out mutasi transaksi akun Indodax atas nama Farihin Ardiansyah periode bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024;
- 37)1 (satu) bundel print out tangkapan layar harga aset kripto pada tanggal 31 Juli 2024;
- 38)1 (satu) bundel print out dokumen identitas nasabah atas nama Farihin Ardiansyah dan screenshot CCTV penarikan di ATM;
- 39)1 (satu) bundel print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8320125376 atas nama Farihin Ardiansyah periode bulan Juli 2024 sampai dengan Agustus 2024;
- 40)3 (tiga) lembar print out dokumen identitas nasabah atas nama Farihin Ardiansyah;
- 41)1 (satu) bundel print out rekening koran bank Seabank dengan nomor rekening 901490952387 atas nama Farihin Ardiansyah periode bulan Juli 2024 sampai dengan Agustus 2024;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 42)1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna gold dengan nomor kartu 53079510029961586158, dengan nomor rekening 8320125376 atas nama Farihin Ardiansyah;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 43)1 (satu) unit Handphone iPhone 15 128Gb warna Hitam dengan Imei: 352336427546041, didalamnya terdapat Mobile Banking BCA dengan nomor rekening 8320125376, Mobile Banking SeaBank dengan nomor rekening 901490952387, dan Simcard 085157148990;
- 44)2 (dua) buah Email dengan nama pengguna ardhiansyahfahri@icloud.com dan ardhiansyahfahri@gmail.com, yang telah diubah Passwordnya menjadi: @S**.
- 45)1 (satu) buah akun Telegram dengan nama @FindMe yang telah di ubah Passwordnya menjadi: @S**.
- 46)1 (Satu) buah simcard dengan nomor telepon 085174219201;
- 47)1 (satu) buah akun legitsunlock.com dengan username @ihex89 yang telah di ubah Passwordnya menjadi: @S**;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membayar biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman seringan-ringannya;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Farihin Ardiansyah bin Thobingi pada bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Signature Park Grande Unit TB/91/10 Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apa pun, memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik, kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2024, saksi Ryo Eki Pranata menyadari kehilangan handphone merk Iphone 12 dengan imei 357771572791023 pada saat saksi Ryo Eki Pranata tiba di kamar kosnya yang beralamat di Signature Park Grande Unit TB/91/10 Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur setelah melakukan perjalanan dari Bandung menuju Jakarta dengan menggunakan mobil travel Cititrans. Menyadari hal tersebut, saksi Ryo Eki Pranata melakukan upaya untuk melacak handphone yang hilang tersebut melalui Icloud dan melakukan penguncian jarak jauh dengan lost mode menggunakan handphone lain milik saksi Ryo Eki Pranata yang juga merk Iphone dengan Icloud yang sama yang digunakan pada handphone yang hilang tersebut. dimana saksi Ryo Eki Pranata mengirimkan *"tolong telfon nomor diatas jika menemukan, dan akan diberikan imbalan. WA : 085156652823"*;

Bahwa pada bulan Juli 2024, bertempat di Bandung Elektronik Centre (BCE) yang beralamat di Jalan Purnawarman no. 13-15 Bandung Jawa Barat, terdakwa Farihin Ardiansyah Bin Thobingi (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) membeli handphone dengan merk Iphone 12 dengan imei 357771572791023 seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Ari. Setelah terdakwa mengecek kondisi handphone tersebut,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat ada pesan pada *lost mode* yang muncul di handphone merk Iphone 12 tersebut kemudian terdakwa memfoto pesan tersebut dengan menggunakan handphone terdakwa dengan tujuan sebagai bahan untuk dapat membuka handphone Iphone 12 tersebut;

Bahwa setelah menyimpan foto dari pesan tersebut, terdakwa berkomunikasi dengan akun telegram "SYNTAX ERROR" untuk meminta bantu agar handphone merk Iphone 12 tersebut dapat diakses. Akun telegram tersebut memberikan jasa untuk melakukan "unlock", "bypass", dan "jailbreak" dengan cara mengirimkan pesan pribadi kepada akun tersebut dengan biaya sekitar 20 USDT sampai dengan 100 USDT. Terdakwa memberikan data-data yang didapat dari handphone Iphone 12 tersebut berupa:

- Nomor IMEI handphone merk Iphone 12 milik saksi Ryo Eki Pranata yang terdakwa dapat dari SIM Tray handphone tersebut (357771572791023);
- Nomor telephone saksi Ryo Eki Pranata yang terdakwa dapatkan dari pesan *lost mode* (085156652823);
- Nama lengkap pemilik handphone merk Iphone 12 tersebut yang terdakwa dapatkan dengan mencari menggunakan aplikasi "Get Contact" (Ryo Eki Pranata);
- Data kesehatan dari saksi Ryo Eki Pranata seperti umur, golongan darah, tinggi badan, dan berat badan yang terdakwa dapatkan dari fitur "apple emergency medical ID".

Setelah terdakwa mendapatkan ID Account dan juga passcode untuk mengakses handphone merk Iphone 12 milik saksi Ryo Eki Pranata dari akun telegram "SYNTAX ERROR" tersebut dan terdakwa memberikan komisi sesuai permintaan akun tersebut sebesar 40 USDT atau senilai Rp 652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang dikirim melalui *e-wallet* akun Indodax terdakwa dengan tujuan TYAAxnwxjZ6uhjUBHvmj9UVHogerAKA6ta;

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 dini hari terdakwa membuka handphone merk Iphone 12 milik saksi Ryo Eki Pranata dan menemukan akun Binance kemudian terdakwa mengakses dengan passcode 223300, terdakwa menemukan asset Kripto milik saksi Ryo Eki Pranata berupa coin ETH (Ethereum), FDUSD, dan USDT oleh karena terdakwa tergiur melihat hal tersebut kemudian terdakwa memindahkan asset Kripto tersebut ke akun Indodax milik terdakwa sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tgl	Dari (Ewallet) Saksi Ryo EKi	Platform	Aset	Jumlah	Dalam Rupiah pada saat itu	Ke (Ewallet Terdakwa
1	Rab, 31 Jul 2024 01.51 WIB	0x21a31Ee1afC51d94C2eFcCAa2092aD1028285549	Binance	ETH	4,69916024 ETH	Rp. 260.000.000	0x77E0e6754279465b5519F6741Ee10973028eD6E
2	Rab, 31 Jul 2024 01.52 WIB	TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf	Binance	USDT	1.149,183545 USDT	Rp. 19.000.000	TC82Wf5yJnJ5knkZ62ehh6KSwy3AgXRSY
3	Rab, 31 Jul 2024 01.53 WIB	0x28C6c06298d514Db089934071355E5743bf21d60	Binance	FDUSD	3.511 FDUSD	Rp. 58.000.000	0x77E0e6754279465b5519F6741Ee10973028eD6E

Bahwa setelah terdakwa berhasil memindahkan asset Kripto milik saksi Ryo Eki Pranata tersebut kemudian terdakwa langsung melakukan penarikan atau *withdraw* dari akun Indodax milik terdakwa ke rekening BCA dan Seabank milik terdakwa, sebagai berikut:

Waktu	Nomor Rekening	Nominal (Rp)
31 Juli 2024 pukul 02:04	Bank BCA 8320125376 atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH	Rp. 56.823.086,-
31 Juli 2024 pukul 02:15	Bank BCA 8320125376 atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH	Rp. 251.409.135,-
31 Juli 2024 pukul 03:16	Bank SEABANK 901490952387 atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH	Rp. 3.100.000,-
TOTAL		Rp. 311.332.221,-

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 bertempat di apartemen saksi Ryo Eki Pranata yang beralamat di Signature Park Grande Unit TB/91/10 Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, saksi Ryo Eki Pranata mendapatkan notifikasi melalui email di eprnta@gmail.com email tersebut berisi pemberitahuan log in di akun Binance milik saksi Ryo Eki Pranata yang dilakukan oleh terdakwa. Atas perbuatan terdakwa yang memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik saksi Ryo Eki Pranata berupa asset Kripto yang terdiri dari koin ETH 4,7, USDT 1150, dan FDUSD 3511 ke *e-wallet* milik terdakwa mengakibatkan saksi Ryo Eki Pranata



mengalami kerugian yang jika dikonversikan dalam rupiah total sebesar Rp. 327.860.948.- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No. 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Subsidiar

Bahwa terdakwa Farihin Ardiansyah bin Thobingi pada bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Signature Park Grande Unit TB/91/10 Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2024, saksi Ryo Eki Pranata menyadari kehilangan handphone merk Iphone 12 dengan imei 357771572791023 pada saat saksi Ryo Eki Pranata tiba di kamar kosnya yang beralamat di Signature Park Grande Unit TB/91/10 Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur setelah melakukan perjalanan dari Bandung menuju Jakarta dengan menggunakan mobil travel Cititrans. Menyadari hal tersebut, saksi Ryo Eki Pranata melakukan upaya untuk melacak handphone yang hilang tersebut melalui *Icloud* dan melakukan penguncian jarak jauh dengan *lost mode* menggunakan handphone lain milik saksi Ryo Eki Pranata yang juga merk Iphone dengan *Icloud* yang sama yang digunakan pada handphone yang hilang tersebut. dimana saksi Ryo Eki Pranata mengirimkan **"tolong telfon nomor diatas jika menemukan, dan akan diberikan imbalan. WA : 085156652823"**;

Bahwa pada bulan Juli 2024, bertempat di Bandung Elektronik Centre (BCE) yang beralamat di Jalan Purnawarman no. 13-15 Bandung Jawa Barat, terdakwa Farihin Ardiansyah Bin Thobingi (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) membeli handphone dengan merk Iphone 12 dengan imei 357771572791023 seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Ari. Setelah terdakwa mengecek kondisi handphone tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat ada pesan pada *lost mode* yang muncul di handphone merk Iphone 12 tersebut kemudian terdakwa memfoto pesan tersebut dengan menggunakan handphone terdakwa dengan tujuan sebagai bahan untuk dapat membuka handphone Iphone 12 tersebut;

Bahwa setelah menyimpan foto dari pesan tersebut, terdakwa berkomunikasi dengan akun telegram "SYNTAX ERROR" untuk meminta bantu agar handphone merk Iphone 12 tersebut dapat diakses. Akun telegram tersebut memberikan jasa untuk melakukan "unlock", "bypass", dan "jailbreak" dengan cara mengirimkan pesan pribadi kepada akun tersebut dengan biaya sekitar 20 USDT sampai dengan 100 USDT. Terdakwa memberikan data-data yang didapat dari handphone Iphone 12 tersebut berupa:

- Nomor IMEI handphone merk Iphone 12 milik saksi Ryo Eki Pranata yang terdakwa dapat dari SIM Tray handphone tersebut (357771572791023);
- Nomor telephone saksi Ryo Eki Pranata yang terdakwa dapatkan dari pesan *lost mode* (085156652823);
- Nama lengkap pemilik handphone merk Iphone 12 tersebut yang terdakwa dapatkan dengan mencari menggunakan aplikasi "Get Contact" (Ryo Eki Pranata);
- Data kesehatan dari saksi Ryo Eki Pranata seperti umur, golongan darah, tinggi badan, dan berat badan yang terdakwa dapatkan dari fitur "apple emergency medical ID".

Setelah terdakwa mendapatkan ID Account dan juga passcode untuk mengakses handphone merk Iphone 12 milik saksi Ryo Eki Pranata dari akun telegram "SYNTAX ERROR" tersebut dan terdakwa memberikan komisi sesuai permintaan akun tersebut sebesar 40 USDT atau senilai Rp 652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang dikirim melalui *e-wallet* akun Indodax terdakwa dengan tujuan TYAAxnwxjZ6uhjUBHvmj9UVHogerAKA6ta;

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 dini hari terdakwa membuka handphone merk Iphone 12 milik saksi Ryo Eki Pranata dan menemukan akun Binance kemudian terdakwa mengakses dengan passcode 223300, terdakwa menemukan asset Kripto milik saksi Ryo Eki Pranata berupa coin ETH (Ethereum), FDUSD, dan USDT oleh karena terdakwa tergiur melihat hal tersebut kemudian terdakwa memindahkan asset Kripto tersebut ke akun Indodax milik terdakwa sebagai berikut:



No	Tgl	Dari (Ewallet) Saksi Ryo EKi	Platform	Aset	Jumlah	Dalam Rupiah pada saat itu	Ke (Ewallet) Terdakwa	Nama Platform
1	Rab, 31 Jul 2024 01.51 WIB	0x21a31Ee1afC51d94C2eFcCAa2092aD1028285549	Binance	ETH	4,69916024 ETH	Rp. 260.000.000	0x77E0e6754279465b5519F6741Ee1092730 28eD6E	Indodax
2	Rab, 31 Jul 2024 01.52 WIB	TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf	Binance	USDT	1.149,183545 USDT	Rp. 19.000.000	TC82Wf5yJnnJ5knkZ62ehh6KSwy3AgXRSY	Indodax
3	Rab, 31 Jul 2024 01.53 WIB	0x28C6c06298d514Db089934071355E5743bf21d60	Binance	FDUSD	3.511 FDUSD	Rp. 58.000.000	0x77E0e6754279465b5519F6741Ee1092730 28eD6E	Indodax

Bahwa setelah terdakwa berhasil memindahkan aset Kripto milik saksi Ryo Eki Pranata tersebut kemudian terdakwa langsung melakukan penarikan atau *withdraw* dari akun Indodax milik terdakwa ke rekening BCA dan Seabank milik terdakwa, sebagai berikut:

Waktu	Nomor Rekening	Nominal (Rp)
31 Juli 2024 pukul 02:04	Bank BCA 8320125376 atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH	Rp. 56.823.086,-
31 Juli 2024 pukul 02:15	Bank BCA 8320125376 atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH	Rp. 251.409.135,-
31 Juli 2024 pukul 03:16	Bank SEABANK 901490952387 atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH	Rp. 3.100.000,-
TOTAL		Rp. 311.332.221,-

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 bertempat di apartemen saksi Ryo Eki Pranata yang beralamat di Signature Park Grande Unit TB/91/10 Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, saksi Ryo Eki Pranata mendapatkan notifikasi melalui email di eprnta@gmail.com email tersebut berisi pemberitahuan log in di akun Binance milik saksi Ryo Eki Pranata yang dilakukan oleh terdakwa. Atas perbuatan terdakwa yang memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik saksi Ryo Eki Pranata berupa aset Kripto yang terdiri dari koin ETH 4,7, USDT 1150, dan FDUSD 3511 ke *e-wallet* milik terdakwa mengakibatkan saksi Ryo Eki Pranata mengalami kerugian yang jika dikonversikan dalam rupiah total sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 327.860.948.- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No. 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Farihin Ardhiansyah bin Thobingi pada bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Signature Park Grande Unit TB/91/10 Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2024, saksi Ryo Eki Pranata menyadari kehilangan handphone merk Iphone 12 dengan imei 357771572791023 pada saat saksi Ryo Eki Pranata tiba di kamar kosnya yang beralamat di Signature Park Grande Unit TB/91/10 Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur setelah melakukan perjalanan dari Bandung menuju Jakarta dengan menggunakan mobil travel Cititrans. Menyadari hal tersebut, saksi Ryo Eki Pranata melakukan upaya untuk melacak handphone yang hilang tersebut melalui *Icloud* dan melakukan penguncian jarak jauh dengan *lost mode* menggunakan handphone lain milik saksi Ryo Eki Pranata yang juga merk Iphone dengan *Icloud* yang sama yang digunakan pada handphone yang hilang tersebut. dimana saksi Ryo Eki Pranata mengirimkan *"tolong telfon nomor diatas jika menemukan, dan akan diberikan imbalan. WA : 085156652823"*;

Bahwa pada bulan Juli 2024, bertempat di Bandung Elektronik Centre (BCE) yang beralamat di Jalan Purnawarman no. 13-15 Bandung Jawa Barat, terdakwa Farihin Ardhiansyah Bin Thobingi (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) membeli handphone dengan merk Iphone 12 dengan imei 357771572791023 seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Ari. Setelah terdakwa mengecek kondisi handphone tersebut, terdakwa melihat ada pesan pada *lost mode* yang muncul di handphone merk Iphone 12 tersebut kemudian terdakwa memfoto pesan tersebut dengan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone terdakwa dengan tujuan sebagai bahan untuk dapat membuka handphone Iphone 12 tersebut;

Bahwa setelah menyimpan foto dari pesan tersebut, terdakwa berkomunikasi dengan akun telegram "SYNTAX ERROR" untuk meminta bantu agar handphone merk Iphone 12 tersebut dapat diakses. Akun telegram tersebut memberikan jasa untuk melakukan "unlock", "bypass", dan "jailbreak" dengan cara mengirimkan pesan pribadi kepada akun tersebut dengan biaya sekitar 20 USDT sampai dengan 100 USDT. Terdakwa memberikan data-data yang didapat dari handphone Iphone 12 tersebut berupa:

- Nomor IMEI handphone merk Iphone 12 milik saksi Ryo Eki Pranata yang terdakwa dapat dari SIM Tray handphone tersebut (357771572791023);
- Nomor telephone saksi Ryo Eki Pranata yang terdakwa dapatkan dari pesan *lost mode* (085156652823);
- Nama lengkap pemilik handphone merk Iphone 12 tersebut yang terdakwa dapatkan dengan mencari menggunakan aplikasi "Get Contact" (Ryo Eki Pranata);
- Data kesehatan dari saksi Ryo Eki Pranata seperti umur, golongan darah, tinggi badan, dan berat badan yang terdakwa dapatkan dari fitur "apple emergency medical ID".

Setelah terdakwa mendapatkan ID Account dan juga passcode untuk mengakses handphone merk Iphone 12 milik saksi Ryo Eki Pranata dari akun telegram "SYNTAX ERROR" tersebut dan terdakwa memberikan komisi sesuai permintaan akun tersebut sebesar 40 USDT atau senilai Rp 652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang dikirim melalui *e-wallet* akun Indodax terdakwa dengan tujuan TYAAxnwxjZ6uhjUBHvmj9UVHogerAKA6ta;

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 dini hari terdakwa membuka handphone merk Iphone 12 milik saksi Ryo Eki Pranata dan menemukan akun Binance kemudian terdakwa mengakses dengan passcode 223300, terdakwa menemukan asset Kripto milik saksi Ryo Eki Pranata berupa coin ETH (Ethereum), FDUSD, dan USDT oleh karena terdakwa tergiur melihat hal tersebut kemudian terdakwa memindahkan asset Kripto tersebut ke akun Indodax milik terdakwa;

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 bertempat di apartemen saksi Ryo Eki Pranata yang beralamat di Signature Park Grande Unit TB/91/10 Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, saksi Ryo Eki Pranata mendapatkan notifikasi melalui email di epnra@gmail.com email tersebut berisi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan log in di akun Binance milik saksi Ryo Eki Pranata yang dilakukan oleh terdakwa. Atas perbuatan terdakwa meminta akun telegram "SYNTAX ERROR" dengan memberikan komisi sebesar 40 USDT untuk mendapatkan passcode hingga akhirnya mengakibatkan dapat diaksesnya handphone milik saksi Ryo Eki Pranata.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No. 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RYO EKI PRANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan BAP;
 - Bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 21.15 WIB Saksi bersama teman melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta menggunakan travel Cititrans, setelah sampai di apartement saksi membuka tas dan salah satu handphone Saksi yaitu Iphone 12 IMEI 357771572791023 sudah tidak ada, kemudian Saksi mencoba untuk melacak melalui icloud dan melakukan lost mode atau mengunci handphone tersebut. Setelah itu Saksi tidak berusaha mencari lagi handphone tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 Saksi mendapatkan notifikasi melalui email Saksi yaitu eprnta@gmail.com jika ada yang login ke akun binance yang Saksi miliki. beberapa menit kemudian ada notifikasi kembali bahwa ada transaksi pemindahan asset crypto Saksi yaitu ETH (ethereum) sebesar 4,69916024 ETH atau sekira Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada saat itu ke sebuah Ewallet 0x77E0e6754279465b5519F6741Ee109273028eD6E. 1 (satu) menit kemudian saksi mendapat notifikasi lagi ada transaksi pemindahan asset crypto saksi yaitu USDT sebesar 1.149,183545 USDT atau sekira Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) pada saat itu ke sebuah Ewallet TC82Wf5yJnnJ5knkZ62ehh6KSwy3AgXRSY. 1 (satu) menit kemudian Saksi mendapat notifikasi lagi ada transaksi pemindahan asset crypto Saksi yaitu FDUSD sebesar 3.511 FDUSD atau sekira Rp58.000.000,00 (lima puluh

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) pada saat itu ke sebuah Ewallet 0x77E0e6754279465b5519F6741Ee109273028eD6E. Setelah itu Saksi mencoba untuk login atau masuk ke akun binance Saksi, dan mendapati asset Saksi sudah tidak ada. Kemudian Saksi mencoba mencari informasi terkait 3 (tiga) transaksi tersebut dengan cara mengklik Txid (bukti transaksi) yang ada pada notifikasi email tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi dari TXid tersebut, e wallet yang digunakan oleh pelaku merupakan e wallet yang dimiliki oleh platform Indodax;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 Saksi datang ke kantor Indodax Millennium Centennial Center Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 25, RT.4/RW.2, Kuningan, Karet Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan untuk membuat pengaduan dan didapati hasil jika memang benar ketiga transaksi tersebut valid dan e wallet tersebut milik indodax, namun indodax tidak bisa membuka data lebih lanjut dikarenakan hanya dengan permintaan penyidik Polri yang bisa membuka;
- Bahwa ciri-ciri handphone Saksi yang hilang yaitu handphone dengan Merk Iphone 12 warna biru tanpa casing atau hardcase dengan IMEI 357771572791023;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sebuah handphone Iphone 12 warna biru dengan IMEI 357771572791023 dan kerugian materil yaitu sekitar Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pesan lost mode ke handphone Saksi yang hilang adalah **"Tolong telfon nomor di atas jika menemukan, dan akan diberikan imbalan. Wa: 085156652823"**;
- Bahwa pada saat coin Saksi hilang di akun binance di tanggal 31 Juli 2024 harga coin ETH di harga 3279 Dollar, USDT di harga 16.334 Rupiah dan FDUSD 16.334 Rupiah. coin Saksi yang hilang ETH 4,7 USDT 1150 dan FDUSD 3511, bila di rupiahkan ETH Rp251.728.174,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan tujuh puluh empat rupiah), USDT Rp. 18.784.100,- (delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan rupiah), FDUSD Rp57.348.674,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dimana jika dijumlahkan sebesar Rp327.860.948,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANGGA PRAMUDITYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa Saksi bekerja pada Kantor PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA, yang beralamat di Millenium Centenial Centre LT 2 Sudirman Jakarta Selatan, sebagai Staff Litigasi, bertugas untuk menyelesaikan perkara internal/external baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan;

- Bahwa e-wallet an Farihin Ardhiansyah yaitu:

- E-Wallet (ETH): 0x77E0e6754279465b5519F6741Ee109273028eD6E
- E-Wallet (USDT): TC82Wf5yJnnJ5knkZ62 ehh6KSwy3AgXRSY
- E-Wallet (FDUSD): 0x77E0e6754279465b5519F6741Ee109273028eD6E

- Bahwa berdasarkan pengecekan di sistem wallet tersebut adalah milik akun atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH

- Nama : FARIHIN ARDHIANSYAH.
- Nomor Identitas : 3204061001890001.
- Tempat, Tanggal Lahir : BANDUNG, 1989-01-10.
- Alamat : JL.CISARANTEN KULON, RT/RW 004/003, Kel/Desa CISARANTEN KULON, Kecamatan ARCAMANIK
- Username akun : iHex89
- Nomor telepon : 6281223879018 (utama) & 6285157148990 (kerabat)
- Alamat e-mail : ardhiansyahfahri@icloud.com
- Created Akun : 12-Mar-22 23:00
- Last Login : 3-Aug-24 12:49
- Modified : 4-Aug-24 06:10
- Status Account : AKTIF
- Bank Account : Bank (Sea Bank) 901490952387, Bank (BCA) 8320125376, Bank (Permata Bank) 8528085157148990
- Bahwa untuk penarikan rupiah menggunakan Bank:
 - Bank SEA BANK dengan norek 901490952387 atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH
 - Bank BCA dengan norek 8320125376 atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH
 - Bank PERMATA dengan norek 8528085157148990 atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar telah ada pemindahan aset Kripto dari akun binance milik korban ke E-wallet INDODAX pada tanggal 31 Juli 2024 berikut transaksi deposit yang diterima Sdr. FARIHIN ARDHIANSYAH dari exhcange luar (pengirim diluar sistem indodax). Kemudian ada penarikan ke Rupiah pada Tanggal 31-Juli-2024 sebagai berikut:

- 31 Juli 2024 jam 02:04 WIB ke rekening bank BCA 8320125376 an FARIHIN ARDHIANSYAH dengan nominal Rp 56.823.086. (Lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga delapan puluh enam rupiah)
- 31 Juli 2024 jam 02:15 ke rekening bank BCA 8320125376 an FARIHIN ARDHIANSYAH dengan nominal Rp 251.409.135. (Dua ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah)
- 31 Juli 2024 03:16 ke rekening SEABANK 901490952387 an FARIHIN ARDHIANSYAH dengan nominal Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah)

- Bahwa pada saat ini saldo di akun berupa USDT coin sebesar 79,167 Coin apabila dirupiahkan kurang lebih Rp1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

- Bahwa ada bukti penerimaan/deposit dari luar sistem Indodax ke akun dengan Username iHex89 dengan email ardhiansyahfahri@icloud.com dengan status Success atau Berhasil yang mana akun tersebut terdaftar atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH;

- Bahwa sepengetahuan Saksi jika di rupiahkan pada tanggal 31 juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB – 03.00 WIB kurang lebih nilai Rupiahnya sebagai berikut:

- 4,69916024 ETH sekira Rp251.508.257,00
- 1.149,183545 USDT sekira Rp18.784.554,00
- 3.511 FDUSD sekira Rp56.994.063,00

Namun konversi ke rupiah tersebut hanya perkiraan saja dan tidak bisa dipastikan secara akurat dikarenakan nilai kripto fluktuasinya sangat tinggi;

- Bahwa alur atau proses penarikan dalam rupiah yaitu:

- Akun Indodax atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH menerima deposit/kiriman kripto dari luar sistem indodax sebagaimana penjelasan di atas.
- Kemudian aset kripto tersebut dijual terlebih dahulu sesuai dengan harga market pada saat itu.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



- Setelah menjadi Rupiah kemudian dilakukan withdraw/penarikan Rupiah ke rekening member yang bersangkutan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah melihat mutasi transaksi awal nya yang bersangkutan memiliki kurang lebih hanya 10 USDT dan sesudah mendapatkan kiriman/deposit dari luar sistem indodax menjadi kurang lebih ETH 4,699, 1149 USDT, FDUSD 5311 berikut screenshot mutasinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi JOANNA CHRISTIE TAN, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di BCA sebagai Staf Legal;
- Bahwa rekening BCA dengan Nomor 8320125376 atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH merupakan nasabah BCA sejak 01 Oktober 2014 dengan tempat pembukaan rekening di KCP Pahlawan;
- Bahwa identitas yang dilampirkan pada saat pembukaan rekening adalah KTP (terlampir);
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening terdapat transaksi kredit (uang masuk) pada rekening BCA dengan nomor 8320125376 atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut

TANGGAL	NOMOR	TRANSAKSI	K	KETERANGAN		NOMIN
31/07/2024	08320125376	TRANSFER E BANKING	K	8474888000 IDR	HANDY NOVEKA SUNAR	Rp
31/07/2024	08320125376	KR OTOMATIS	K	BIF-TRANSFER046	FLIPTECH LENTERA I	Rp
31/07/2024	08320125376	KR OTOMATIS	K	LLG-PERMATA	FARIHIN ARDHIANSYA	Rp
31/07/2024	08320125376	KR OTOMATIS	K	TRFDN-PT Payhere N	ESPAY DEBIT INDONE	Rp
TOTAL						Rp

- Bahwa terdapat transaksi keluar dan masuk uang pada rekening tersebut sebagaimana dalam bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa saldo rekening BCA dengan Nomor 8320125376 atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH per tanggal 01 September 2024 adalah sebesar Rp456.384,96 (empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan puluh enam rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi HERO YUDHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di kantor SEABANK yang beralamat di Gama Tower Lantai 35, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, Indonesia;
- Bahwa rekening SEABANK 901490952387 an. FARIHIN ARDHIANSYAH dibuka secara online melalui aplikasi Seabank pada tanggal 5 September 2021;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024, terdapat transaksi uang masuk ke rekening SEABANK 901490952387 an FARIHIN ARDHIANSYAH sebagai berikut:
 - Uang masuk sejumlah Rp3.089.000,00 dari rekening Bank DBS nomor 3320129923 atas nama PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi
 - Uang masuk sejumlah Rp50.000.000,00 dari rekening Bank BCA nomor 8320125376 atas nama Farihin Ardhiansyah
- Bahwa setelah transaksi dana masuk ke rekening SEABANK 901490952387 an FARIHIN ARDHIANSYAH di tanggal 31 Juli 2024, tercatat adanya transfer dana keluar dan pembayaran secara online sebagaimana rekening koran Juli dan Agustus 2024 terlampir;
- Bahwa tidak terdapat penarikan tunai setelah adanya dana masuk di tanggal 31 Juli 2024. Namun, terdapat transfer dana keluar dan pembayaran secara online sebagaimana rekening koran Juli dan Agustus 2024 terlampir;
- Bahwa tidak terdapat penarikan uang secara tunai dari rekening SEABANK 901490952387 an FARIHIN ARDHIANSYAH dan sehingga terdapat rekaman CCTV atau rekaman suara pada saat pelaku melakukan penarikan uang secara tunai;
- Bahwa saldo rekening SEABANK 901490952387 an FARIHIN ARDHIANSYAH per tanggal 30 Agustus 2024 adalah Rp 42.374,00

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari SUBDIT SIBER DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA di Jl. Karees Sapuran No. 113B, Rt.04/Rw.09, Sampoja, Batununggal;
- Bahwa awalnya sekira tanggal 26 Juli 2024, Terdakwa membeli iphone 12 warna biru dalam kondisi terkunci dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengecek handphone tersebut

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti cek fisik dan fungsional touchscreen, dan ternyata masih normal kemudian Terdakwa menyimpan handphone tersebut;

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 pukul 17.09 WIB, ada pesan lost mode atau mode hilang dari pemilik handphone Iphone 12 yang asli. Didalam pesan lost mode tersebut terdapat info "Tolong telfon nomor di atas jika menemukan, dan akan diberikan imbalan. Wa: 085156652823", dan Terdakwa memfoto pesan tersebut yang mana pesan tersebut bisa dimanfaatkan untuk data awal membuka kunci handphone iphone tersebut;
- Bahwa setelah ada pesan lost mode tersebut, Terdakwa menghubungi SYNTAX ERROR untuk meminta tolong membuka ID Account handphone Iphone 12 tersebut. Terdakwa memberikan data-data ke SYNTAX ERROR berupa:
 - IMEI HP Iphone 12 Korban (Didapat dari SIM TRAY Handphone Korban)
 - Nomor Telepon Korban (Didapat dari pesan lost mode)
 - Nama Korban RYO EKI PRANATA (Didapat dari Aplikasi gatecontact)
 - Data kesehatan RYO EKI PRANATA seperti umur, golongan darah, tinggi badan dan berat badan (didapatkan dari fitur apple emergency medical ID)
- Bahwa beberapa jam kemudian, akun Telegram SYNTAX ERROR memberitahu bahwa telah berhasil membuka ID Account dan mengirimkan passcode handphone yaitu 223300. Setelah itu Terdakwa mencoba untuk membuka handphone Iphone 12 tersebut dengan passcode yang diberikan dan ternyata berhasil;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 dini hari, ketika Terdakwa sedang mengecek handphone iphone 12 tersebut, Terdakwa menemukan aplikasi Binance dan terdakwa membuka akses dengan passcode 223300 dan ternyata berhasil kemudian Terdakwa menemukan asset crypto berupa coin ETH (Ethereum), FDUSD, dan USDT yang mana jumlahnya sekira Rp. 300.000.000,- lebih. Karena tergiur, Terdakwa langsung memindahkan asset crypto tersebut ke akun INDODAX milik Terdakwa. Setelah pemindahan asset tersebut berhasil, Terdakwa melakukan withdraw / penarikan coin dari akun INDODAX ke rekening Bank BCA dengan nomor 8320125376 atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH dan rekening Bank SEABANK dengan nomor 901490952387 atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 02.04 sejumlah Rp56.823.086;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 02.15 sejumlah Rp251.409.135,00
- Pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 03.16 sejumlah Rp3.100.000,00
Total berjumlah Rp311.332.221,00;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menanyakan asal usul handphone iphone 12 yang posisi terkunci kepada Sdr. ARI dan Sdr. ARI menyampaikan asal usul handphone tersebut didapatkan dari handphone yang tertinggal di kendaraan travel;
- Bahwa ketika Terdakwa mendapatkan pesan lost mode "Tolong telfon nomor di atas jika menemukan, dan akan diberikan imbalan. Wa: 085156652823" terdakwa tidak menghubungi nomor tersebut karena Terdakwa lebih tertarik untuk membuka Handphone tersebut dan menjual kembali dari pada mengembalikanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan pemilik atau penguasa akun Telegram dengan nama pengguna SYNTAX ERROR, Terdakwa hanya berkomunikasi melalui media Telegram;
- Bahwa komisi yang Terdakwa berikan kepada SYNTAX ERROR atas jasa membuka ID Account Iphone 12 yaitu 40 USDT atau senilai Rp652.000,00 (Enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa memberikan komisi atau upah kepada SYNTAX ERROR atas jasa buka ID Iphone 12 melalui E-Wallet USDT dengan Alamat tujuan: TYAAxnwxjZ6uhjUBHvmj9UVHogerAKA6ta. Kemudian terdakwa membuka akun Indodax terdakwa dengan menyalin E-Wallet yang diberikan SYNTAX ERROR, dan menempelkan dikolom Alamat penerima. Setelah transaksi berhasil terdakwa mengirimkan bukti transaksi tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari asset crypto milik Saksi Ryo Eki Pranata kemudian Terdakwa gunakan sebagai berikut:
 1. Membeli barang dengan harga sekira:
 - 1 Unit Soldering Iron dual nano seharga Rp. 8.000.000.-
 - 1 Unit Stand Mikroskop seharga Rp. 1.500.000.-
 - 1 Unit Mikroskop seharga Rp. 7.000.000.-
 - 5 unit Motherboard tester layer seharga Rp. 10.000.000.-
 - 1 unit pre heater dan modul seharga Rp. 7.000.000.-
 - 1 unit memory nand flash tester seharga Rp. 8.000.000.-
 - 1 unit battery welder seharga Rp. 2.000.000.-
 - 1 unit IC Programer Interface seharga Rp. 8.000.000.-
 - 1 unit cetakan middle layer seharga Rp. 2.000.000.-

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 unit AVO meter seharga Rp. 2.500.000.-
- 1 set unit obeng 3D seharga Rp. 1.500.000.-
- 2 unit DC Power Supply seharga Rp. 8.000.000.-
- 1 unit hot air gun seharga Rp. 3.000.000.-
- 1 unit usb charger seharga Rp. 400.000.-
- 1 unit laptop Thinkpad L13 seharga Rp. 4.400.000.-
- 1 unit laptop Thinkpad X1 Carbon seharga Rp. 2.500.000.-
- 1 unit ipad pro 2020 seharga Rp. 1.500.000.-
- 1 unit tester suhu seharga Rp. 1.500.000.-
- 1 unit cetakan reball seharga Rp. 500.000.-
- 1 unit monitor acer seharga Rp. 300.000.-
- 1 unit motherboard ragam seharga Rp. 1.000.000.-
- 1 unit set alat pinset seharga Rp. 1.000.000.-
- 3 unit hardisk seharga Rp. 1.000.000.-
- 1 unit set obeng seharga Rp. 700.000.-
- 1 paket set sparepart alat handphone seharga Rp. 1.850.000.-
- 1 paket sparepart handphone dan Iwatch seharga Rp. 4.000.000.-
- 1 unit Handphone Iphone 15 seharga Rp. 9.000.000.-

Dengan Total: Rp. 98.150.000 (Sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah)

2. Pembelian Akses untuk melakukan Bypass, Unlock, Jailbreak, dan Unlock sim sebesar 5.000 USDT atau senilai Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada legitunlocks.com, yang nantinya akan terdakwa pergunakan untuk membuka Jasa Bypass, Unlock, Jailbreak, dan Unlocksim sendiri;
 3. Untuk bermain judi online sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 4. Membayar hutang sekira Rp52.000.000,00 (Lima puluh dua juta rupiah);
 5. Untuk foya-foya sekira Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
 6. Untuk Kebutuhan sehari-hari sekira Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
 7. Sisa Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa perubahan yang Terdakwa lakukan terhadap handphone iphone 12 warna biru tersebut adalah Terdakwa mengambil asset kripto di

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi binance korban setelah itu Terdakwa melakukan reset pabrik terhadap handphone tersebut dengan tujuan agar handphone tersebut dapat dijual lagi dan handphone tersebut tidak terhubung lagi dengan pemilik handphone;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar bukti pembayaran travel Cititrans;
2. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar notifikasi email login akun binance;
3. 1 (satu) bundel print out tangkapan layar notifikasi transaksi di akun binance;
4. 1 (satu) buah dus handphone Iphone 12 warna biru dengan imei 1 357771572791023 imei 2 357771572936909
5. 1 (satu) bundel dokumen identitas atau profil member Indodax an Farihin Ardhiansyah;
6. 1 (satu) lembar print out bukti penarikan ke Rupiah member Indodax an Farihin Ardhiansyah;
7. 1 (satu) bundel print out mutasi transaksi akun Indodax atas nama Farihin Ardhiansyah periode bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024;
8. 1 (satu) bundel print out tangkapan layar harga aset kripto pada tanggal 31 Juli 2024;
9. Asset kripto coin sebesar 79,167 USDT didalam akun Indodax atas nama tersangka Farihin Ardhiansyah;
- 10.1 (satu) bundel print out dokumen identitas nasabah atas nama Farihin Ardhiansyah dan screenshot CCTV penarikan di ATM;
- 11.1 (satu) bundel print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8320125376 atas nama Farihin Ardhiansyah periode bulan Juli 2024 sampai dengan Agustus 2024;
- 12.3 (tiga) lembar print out dokumen identitas nasabah atas nama Farihin Ardhiansyah;
- 13.1 (satu) bundel print out rekening koran bank Seabank dengan nomor rekening 901490952387 atas nama Farihin Ardhiansyah periode bulan Juli 2024 sampai dengan Agustus 2024;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) unit Handphone iPhone 12 64Gb warna Biru dengan Imei 1: 357771572791023 dan Imei 2: 357771572936909;
- 15.1 (satu) unit Handphone iPhone 15 128Gb warna Hitam dengan Imei: 352336427546041, didalamnya terdapat Mobile Banking BCA dengan nomor rekening 8320125376, Mobile Banking SeaBank dengan nomor rekening 901490952387, dan Simcard 085157148990;
- 16.1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna gold dengan nomor kartu 53079510029961586158, dengan nomor rekening 8320125376 atasnama Farihin Ardiansyah;
- 17.2 (dua) buah Email dengan nama pengguna ardiansyahfahri@icloud.com dan ardiansyahfahri@gmail.com, yang telah diubah Passwordnya menjadi: @S**.
- 18.1 (satu) buah akun Telegram dengan nama @FindMe yang telah di ubah Passwordnya menjadi: @S**.
- 19.1 (Satu) buah simcard dengan nomor telepon 085174219201;
- 20.1 (satu) Unit Soldering Iron dual nano dengan Merek Sugon warna grey.
- 21.1 (satu) Unit Stand Mikroskop dengan merek Relife warna hitam biru.
- 22.1 (satu) Unit Mikroskop dengan merek digital ways warna hitam.
- 23.5 (lima) Unit Motherboard tester layer merek mijing warna putih merah.
- 24.1 (satu) Unit pre heater dan modul merek aixuen.
- 25.1 (satu) unit memory nand flash tester merek JCID warna biru.
- 26.1 (satu) unit battery welder merek qianly warna putih.
- 27.1 (satu) unit IC Programer Interface merek JCID warna biru.
- 28.1 (satu) unit cetakan middle merek amoe orange putih
- 29.3 (tiga) unit AVO meter merek fluke digital, heles digital, heles analog
- 30.1 (satu) set unit obeng 3D merek jakemy dan mark view.
- 31.2 (dua) unit DC Power Supply merek sugon warna hitam;
- 32.1 (satu) unit hot air gun merek sugon warna hitam;
- 33.1 (satu) unit usb charger merek 99P warna hitam;
- 34.1 (satu) unit Laptop Thinkpad LI3 i5 Generasi 10 dengan RAM 8Gb dan Memori SSD 256Gb dengan nomor serial Type 20R3-0004UK S/N R9-0X4MR2 19/12;
- 35.1 (satu) unit laptop Thinkpad X1 Carbon dengan RAM 4 Gb dan Memori SSD 128Gb dengan nomor serial Type 20A7-002FUS S/N R9-07G5Z7 15/01;
- 36.1 (satu) unit ipad pro 2020 warna grey;
- 37.1 (satu) unit tester suhu merek sugon warna silver ;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) unit cetakan reball merek amoe warna silver;
- 39.1 (satu) unit monitor acer warna hitam;
- 40.2 (dua) unit motherboard ragum merek mechanic;
- 41.1 (satu) unit set alat pinset merek 2UUL;
- 42.3 (tiga) unit hardisk merek hyperX 256Gb, Foxy 500Gb, WD 250Gb;
- 43.1 (satu) unit set obeng merek jakemy warna hitam;
- 44.1 (satu) paket set sparepart alat handphone;
- 45.1 (satu) paket sparepart handphone dan Iwatch
- 46. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah).
- 47.1 (satu) buah akun legitsunlock.com dengan username @ihex89 yang telah di ubah Passwordnya menjadi: @S**;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 21.15 WIB Saksi RYO EKI PRANATA kehilangan Iphone 12 warna biru tanpa casing IMEI 3577715727910213 dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta menggunakan travel Cititrans;
- Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2024 Saksi RYO EKI PRANATA mendapatkan notifikasi melalui email jika ada yang login ke akun binance milik Saksi RYO EKI PRANATA, kemudian ada transaksi pemindahan asset crypto yaitu ETH (ethereum) sebesar 4,69916024 ETH atau sekira Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada saat itu ke sebuah Ewallet 0x77E0e6754279465b 5519F6741Ee109273028eD6E. 1 (satu) menit kemudian saksi mendapat notifikasi lagi ada transaksi pemindahan asset crypto saksi yaitu USDT sebesar 1.149,183545 USDT atau sekira Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) pada saat itu ke sebuah Ewallet TC82Wf5yJnnJ5knkZ62ehh6KSwy3AgXRSY. 1 (satu) menit kemudian Saksi mendapat notifikasi lagi ada transaksi pemindahan asset crypto Saksi RYO EKI PRANATA yaitu FDUSD sebesar 3.511 FDUSD atau sekira Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) pada saat itu ke sebuah Ewallet 0x77E0e6754279465b 5519F6741Ee109273028eD6E;
- Bahwa benar awalnya sekira tanggal 26 Juli 2024, Terdakwa membeli iphone 12 warna biru dalam kondisi terkunci dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengecek handphone tersebut

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti cek fisik dan fungsional touchscreen, dan ternyata masih normal kemudian Terdakwa menyimpan handphone tersebut;

- Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2024 pukul 17.09 WIB, ada pesan lost mode atau mode hilang dari pemilik handphone Iphone 12 yang asli. Didalam pesan lost mode tersebut terdapat info "Tolong telfon nomor di atas jika menemukan, dan akan diberikan imbalan. Wa: 085156652823", dan Terdakwa memfoto pesan tersebut yang mana pesan tersebut bisa dimanfaatkan untuk data awal membuka kunci handphone iphone tersebut;
- Bahwa benar setelah ada pesan lost mode tersebut, Terdakwa menghubungi SYNTAX ERROR untuk meminta tolong membuka ID Account handphone Iphone 12 tersebut. Terdakwa memberikan data-data ke SYNTAX ERROR berupa:
 - IMEI HP Iphone 12 Korban (Didapat dari SIM TRAY Handphone Korban)
 - Nomor Telepon Korban (Didapat dari pesan lost mode)
 - Nama Korban RYO EKI PRANATA (Didapat dari Aplikasi gatecontact)
 - Data kesehatan RYO EKI PRANATA seperti umur, golongan darah, tinggi badan dan berat badan (didapatkan dari fitur apple emergency medical ID)
- Bahwa benar beberapa jam kemudian, akun Telegram SYNTAX ERROR memberitahu bahwa telah berhasil membuka ID Account dan mengirimkan passcode handphone yaitu 223300. Setelah itu Terdakwa mencoba untuk membuka handphone Iphone 12 tersebut dengan passcode yang diberikan dan ternyata berhasil;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan ID Account dan juga passcode untuk mengakses handphone merk Iphone 12 milik Saksi Ryo Eki Pranata dari akun telegram "SYNTAX ERROR" tersebut dan terdakwa memberikan komisi sesuai permintaan akun tersebut sebesar 40 USDT atau senilai Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang dikirim melalui e-wallet akun Indodax Terdakwa dengan tujuan TYAAxnwxjZ6uhjUBHvmj9UVHogerAKA6ta;
- Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2024 dini hari, ketika Terdakwa sedang mengecek handphone iphone 12 tersebut, Terdakwa menemukan aplikasi Binance dan terdakwa membuka akses dengan passcode 223300 dan ternyata berhasil kemudian Terdakwa menemukan asset crypto berupa coin ETH (Ethereum), FDUSD, dan USDT yang mana jumlahnya sekira Rp300.000.000,00 lebih. Karena tergiur, Terdakwa langsung memindahkan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset crypto tersebut ke akun INDODAX milik Terdakwa. Setelah pemindahan asset tersebut berhasil, Terdakwa melakukan withdraw / penarikan coin dari akun INDODAX ke rekening Bank BCA dengan Nomor 8320125376 atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH dan rekening Bank SEABANK dengan Nomor 901490952387 atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 02.04 sejumlah Rp56.823.086;
- Pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 02.15 sejumlah Rp251.409.135,00
- Pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 03.16 sejumlah Rp3.100.000,00

Total berjumlah Rp311.332.221,00;

- Bahwa benar ketika Terdakwa mendapatkan pesan lost mode “Tolong telfon nomor di atas jika menemukan, dan akan diberikan imbalan. Wa: 085156652823” terdakwa tidak menghubungi nomor tersebut karena Terdakwa lebih tertarik untuk membuka Handphone tersebut dan menjual kembali dari pada mengembalikanya;
- Bahwa benar kerugian yang Saksi RYO EKI PRANATA alami adalah sebuah handphone Iphone 12 warna biru dengan IMEI 357771572791023 dan kerugian materil yaitu sekitar Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No. 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang Lain yang tidak berhak;
3. Unsur yang mengakibatkan kerugian materil bagi orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **FARIHIN ARDHIANSYAH BIN THOBINGI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang Lain yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menghendaki terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan yang dimaksud melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampikan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa maupun barang bukti, bahwa awalnya pada bulan Mei 2024, Saksi Ryo Eki Pranata kehilangan handphone merk Iphone 12 dengan imei 357771572791023 kemudian pada bulan Juli 2024, bertempat di Bandung Elektronik Centre (BCE) yang beralamat di Jalan Purnawarman No. 13-15 Bandung Jawa Barat, Terdakwa membeli handphone dengan merk Iphone 12 dengan imei 357771572791023 seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Ari. Setelah Terdakwa mengecek kondisi handphone tersebut, Terdakwa melihat ada pesan pada *lost mode* yang muncul di handphone merk Iphone 12 tersebut kemudian terdakwa memfoto pesan tersebut dengan menggunakan handphone terdakwa dengan tujuan sebagai bahan untuk dapat membuka handphone Iphone 12 tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 pukul 17.09 WIB, ada pesan *lost mode* atau mode hilang dari pemilik handphone Iphone 12 yang asli. Didalam pesan *lost mode* tersebut terdapat info "Tolong telfon nomor di atas jika menemukan, dan akan diberikan imbalan. Wa: 085156652823", dan Terdakwa memfoto pesan tersebut yang mana pesan tersebut bisa dimanfaatkan untuk data awal membuka kunci handphone iphone tersebut;

Menimbang bahwa setelah ada pesan *lost mode* tersebut, Terdakwa menghubungi SYNTAX ERROR untuk meminta tolong membuka ID Account handphone Iphone 12 tersebut. Terdakwa memberikan data-data ke SYNTAX ERROR berupa:

- IMEI HP Iphone 12 Korban (Didapat dari SIM TRAY Handphone Korban)
- Nomor Telepon Korban (Didapat dari pesan *lost mode*)
- Nama Korban RYO EKI PRANATA (Didapat dari Aplikasi gatecontact)
- Data kesehatan RYO EKI PRANATA seperti umur, golongan darah, tinggi badan dan berat badan (didapatkan dari fitur apple emergency medical ID)

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian, akun Telegram SYNTAX ERROR memberitahu bahwa telah berhasil membuka ID Account dan mengirimkan passcode handphone yaitu 223300. Setelah itu Terdakwa mencoba untuk membuka handphone Iphone 12 tersebut dengan passcode yang diberikan dan ternyata berhasil;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ID Account dan juga passcode untuk mengakses handphone merk Iphone 12 milik Saksi Ryo Eki Pranata dari akun telegram "SYNTAX ERROR" tersebut dan Terdakwa memberikan komisi sesuai permintaan akun tersebut sebesar 40 USDT atau senilai Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang dikirim melalui *e-wallet* akun Indodax Terdakwa dengan tujuan TYAAxnwxjZ6uhjUBHvmj9UVHogerAKA6ta;

Menimbang bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 dini hari, ketika Terdakwa sedang mengecek handphone iphone 12 tersebut, Terdakwa menemukan aplikasi Binance dan Terdakwa membuka akses dengan passcode 223300 dan ternyata berhasil kemudian Terdakwa menemukan asset crypto berupa coin ETH (Ethereum), FDUSD, dan USDT yang mana jumlahnya sekira Rp300.000.000,00 lebih. Karena tergiur, Terdakwa langsung memindahkan asset crypto tersebut ke akun INDODAX milik Terdakwa. Setelah pemindahan asset tersebut berhasil, Terdakwa melakukan withdraw / penarikan coin dari akun INDODAX ke rekening Bank BCA dengan Nomor 8320125376 atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH dan rekening Bank SEABANK dengan Nomor 901490952387 atas nama FARIHIN ARDHIANSYAH dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 02.04 sejumlah Rp56.823.086;
 - Pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 02.15 sejumlah Rp251.409.135,00
 - Pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 03.16 sejumlah Rp3.100.000,00
- Total berjumlah Rp311.332.221,00;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa mendapatkan pesan lost mode "Tolong telfon nomor di atas jika menemukan, dan akan diberikan imbalan. Wa: 085156652823" Terdakwa tidak menghubungi nomor tersebut karena Terdakwa lebih tertarik untuk membuka Handphone tersebut dan menjual kembali dari pada mengembalikanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang Lain yang tidak berhak, dengan demikian maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan kerugian materil bagi orang lain;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi RYO EKI PRANATA mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah handphone Iphone 12 warna biru dengan IMEI 357771572791023 dan kerugian materil yaitu sekitar Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya kerugian tersebut tidak perlu terjadi seandainya Terdakwa mengembalikan Handphone kepada RYO EKI PRANATA dan tidak memindahkan/menstransfer data elektronik milik Saksi RYO EKI PRANATA yang di dalam Handphone tersebut;;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No. 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut maka kepadanya haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut baik berupa pidana penjara maupun pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa;

1. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar bukti pembayaran travel Cititrans;
2. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar notifikasi email login akun binance;
3. 1 (satu) bundel print out tangkapan layar notifikasi transaksi di akun binance;
4. 1 (satu) buah dus handphone Iphone 12 warna biru dengan imei 1 357771572791023 imei 2 357771572936909;
5. 1 (satu) unit Handphone iPhone 12 64Gb warna Biru dengan Imei 1: 357771572791023 dan Imei 2: 357771572936909;
6. 1 (satu) Unit Soldering Iron dual nano dengan Merek Sugon warna grey;
7. 1 (satu) Unit Stand Mikroskop dengan merek Relife warna hitam biru;
8. 1 (satu) Unit Mikroskop dengan merek digital ways warna hitam;
9. 5 (lima) Unit Motherboard tester layer merek mijing warna putih merah;
- 10.1 (satu) Unit pre heater dan modul merek aixuen;
- 11.1 (satu) unit memory nand flash tester merek JCID warna biru;
- 12.1 (satu) unit battery welder merek qianly warna putih;
- 13.1 (satu) unit IC Programer Interface merek JCID warna biru;
- 14.1 (satu) unit cetakan middle merek amoe orange putih;
- 15.3 (tiga) unit AVO meter merek fluke digital, heles digital, heles analog;
- 16.1 (satu) set unit obeng 3D merek jakemy dan mark view;
- 17.2 (dua) unit DC Power Supply merek sugon warna hitam;
- 18.1 (satu) unit hot air gun merek sugon warna hitam;
- 19.1 (satu) unit usb charger merek 99P warna hitam;
- 20.1 (satu) unit Laptop Thinkpad LI3 i5 Generasi 10 dengan RAM 8Gb dan Memori SSD 256Gb dengan nomor serial Type 20R3-0004UK S/N R9-0X4MR2 19/12;
- 21.1 (satu) unit laptop Thinkpad X1 Carbon dengan RAM 4 Gb dan Memori SSD 128Gb dengan nomor serial Type 20A7-002FUS S/N R9-07G5Z7 15/01;
- 22.1 (satu) unit ipad pro 2020 warna grey;
- 23.1 (satu) unit tester suhu merek sugon warna silver;
- 24.1 (satu) unit cetakan reball merek amoe warna silver;
- 25.1 (satu) unit monitor acer warna hitam;
- 26.2 (dua) unit motherboard ragam merek mechanic;
- 27.1 (satu) unit set alat pinset merek 2UUL;
- 28.3 (tiga) unit hardisk merek hyperX 256Gb, Foxy 500Gb, WD 250Gb;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) unit set obeng merek jakemy warna hitam;
- 30.1 (satu) paket set sparepart alat handphone;
- 31.1 (satu) paket sparepart handphone dan lwatch;
- 32. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah);
- 33. Asset kripto coin sebesar 79,167 USDT didalam akun Indodax atas nama Terdakwa Farihin Ardiansyah;

Karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan maka dikembalikan kepada Saksi korban yaitu Saksi Ryo Eki Pranata;

- 34.1 (satu) bundel dokumen identitas atau profil member Indodax an Farihin Ardiansyah;
- 35.1 (satu) lembar print out bukti penarikan ke Rupiah member Indodax an Farihin Ardiansyah;
- 36.1 (satu) bundel print out mutasi transaksi akun Indodax atas nama Farihin Ardiansyah periode bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024;
- 37.1 (satu) bundel print out tangkapan layar harga aset kripto pada tanggal 31 Juli 2024;
- 38.1 (satu) bundel print out dokumen identitas nasabah atas nama Farihin Ardiansyah dan screenshot CCTV penarikan di ATM;
- 39.1 (satu) bundel print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8320125376 atas nama Farihin Ardiansyah periode bulan Juli 2024 sampai dengan Agustus 2024;
- 40.3 (tiga) lembar print out dokumen identitas nasabah atas nama Farihin Ardiansyah;
- 41.1 (satu) bundel print out rekening koran bank Seabank dengan nomor rekening 901490952387 atas nama Farihin Ardiansyah periode bulan Juli 2024 sampai dengan Agustus 2024;

Karena barang bukti tersebut berada dalam berkas maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 42.1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna gold dengan nomor kartu 53079510029961586158, dengan nomor rekening 8320125376 atas nama Farihin Ardiansyah;

Karena barang bukti tersebut milik dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 43.1 (satu) unit Handphone iPhone 15 128Gb warna Hitam dengan Imei: 352336427546041, didalamnya terdapat Mobile Banking BCA dengan nomor rekening 8320125376, Mobile Banking SeaBank dengan nomor rekening 901490952387, dan Simcard 085157148990;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44.2 (dua) buah Email dengan nama pengguna ardhiansyahfahri@icloud.com dan ardhiansyahfahri@gmail.com, yang telah diubah Passwordnya menjadi: @S**;

45.1 (satu) buah akun Telegram dengan nama @FindMe yang telah di ubah Passwordnya menjadi: @S**;

46.1 (Satu) buah simcard dengan nomor telepon 085174219201;

47.1 (satu) buah akun legitsunlock.com dengan username @ihex89 yang telah di ubah Passwordnya menjadi: @S**;

Karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ryo Eki Pranata;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dirasa cukup adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No. 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Farihin Ardhiansyah Bin Thobingi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memindahkan atau Menstransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak sehingga merugikan orang lain sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar bukti pembayaran travel Cititrans;
 2. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar notifikasi email login akun binance;
 3. 1 (satu) bundel print out tangkapan layar notifikasi transaksi di akun binance;
 4. 1 (satu) buah dus handphone Iphone 12 warna biru dengan imei 1 357771572791023 imei 2 357771572936909;
 5. 1 (satu) unit Handphone iPhone 12 64Gb warna Biru dengan Imei 1: 357771572791023 dan Imei 2: 357771572936909;
 6. 1 (satu) Unit Soldering Iron dual nano dengan Merek Sugon warna grey;
 7. 1 (satu) Unit Stand Mikroskop dengan merek Relife warna hitam biru;
 8. 1 (satu) Unit Mikroskop dengan merek digital ways warna hitam;
 9. 5 (lima) Unit Motherboard tester layer merek mijing warna putih merah;
 10. 1 (satu) Unit pre heater dan modul merek aixuen;
 11. 1 (satu) unit memory nand flash tester merek JCID warna biru;
 12. 1 (satu) unit battery welder merek qianly warna putih;
 13. 1 (satu) unit IC Programer Interface merek JCID warna biru;
 14. 1 (satu) unit cetakan middle merek amoe orange putih;
 15. 3 (tiga) unit AVO meter merek fluke digital, heles digital, heles analog;
 16. 1 (satu) set unit obeng 3D merek jakemy dan mark view;
 17. 2 (dua) unit DC Power Supply merek sugon warna hitam;
 18. 1 (satu) unit hot air gun merek sugon warna hitam;
 19. 1 (satu) unit usb charger merek 99P warna hitam;
 20. 1 (satu) unit Laptop Thinkpad LI3 i5 Generasi 10 dengan RAM 8Gb dan Memori SSD 256Gb dengan nomor serial Type 20R3-0004UK S/N R9-0X4MR2 19/12;
 21. 1 (satu) unit laptop Thinkpad X1 Carbon dengan RAM 4 Gb dan Memori SSD 128Gb dengan nomor serial Type 20A7-002FUS S/N R9-07G5Z7 15/01;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22.1 (satu) unit ipad pro 2020 warna grey;
- 23.1 (satu) unit tester suhu merek sugon warna silver;
- 24.1 (satu) unit cetakan reball merek amoe warna silver;
- 25.1 (satu) unit monitor acer warna hitam;
- 26.2 (dua) unit motherboard ragum merek mechanic;
- 27.1 (satu) unit set alat pinset merek 2UUL;
- 28.3 (tiga) unit hardisk merek hyperX 256Gb, Foxy 500Gb, WD 250Gb;
- 29.1 (satu) unit set obeng merek jakemy warna hitam;
- 30.1 (satu) paket set sparepart alat handphone;
- 31.1 (satu) paket sparepart handphone dan lwatch;
- 32. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah);
- 33. Asset kripto coin sebesar 79,167 USDT didalam akun Indodax atas nama Terdakwa Farihin Ardhiansyah;

Dikembalikan kepada Saksi korban yaitu Saksi Ryo Eki Pranata;

- 34.1 (satu) bundel dokumen identitas atau profil member Indodax an Farihin Ardhiansyah;
- 35.1 (satu) lembar print out bukti penarikan ke Rupiah member Indodax an Farihin Ardhiansyah;
- 36.1 (satu) bundel print out mutasi transaksi akun Indodax atas nama Farihin Ardhiansyah periode bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024;
- 37.1 (satu) bundel print out tangkapan layar harga aset kripto pada tanggal 31 Juli 2024;
- 38.1 (satu) bundel print out dokumen identitas nasabah atas nama Farihin Ardhiansyah dan screenshot CCTV penarikan di ATM;
- 39.1 (satu) bundel print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8320125376 atas nama Farihin Ardhiansyah periode bulan Juli 2024 sampai dengan Agustus 2024;
- 40.3 (tiga) lembar print out dokumen identitas nasabah atas nama Farihin Ardhiansyah;
- 41.1 (satu) bundel print out rekening koran bank Seabank dengan nomor rekening 901490952387 atas nama Farihin Ardhiansyah periode bulan Juli 2024 sampai dengan Agustus 2024;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 42.1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna gold dengan nomor kartu 53079510029961586158, dengan nomor rekening 8320125376 atas nama Farihin Ardhiansyah;



Dikembalikan kepada Terdakwa;

43.1 (satu) unit Handphone iPhone 15 128Gb warna Hitam dengan Imei: 352336427546041, didalamnya terdapat Mobile Banking BCA dengan nomor rekening 8320125376, Mobile Banking SeaBank dengan nomor rekening 901490952387, dan Simcard 085157148990;

44.2 (dua) buah Email dengan nama pengguna ardhiansyahfahri@icloud.com dan ardhiansyahfahri@gmail.com, yang telah diubah Passwordnya menjadi: @S**;

45.1 (satu) buah akun Telegram dengan nama @FindMe yang telah di ubah Passwordnya menjadi: @S**;

46.1 (Satu) buah simcard dengan nomor telepon 085174219201;

47.1 (satu) buah akun legitsunlock.com dengan username @ihex89 yang telah di ubah Passwordnya menjadi: @S**;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh kami, Subchi Eko Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FX. Herusantoso, S.H., M.H., Nyoman Suharta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hendrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Bayu Ika Perdana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FX Herusantoso, S.H.,M.H.

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

Nyoman Suharta, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hendrawati, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

